

1502438-30.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... a ré GISLAINE negou a prática do tráfico e reiterou que os policiais militares invadiram a sua casa sem a sua autorização. Disse que a droga era apenas de JEFFERSON e que (ela própria) não tinha nenhuma participação no tráfico. O policial militar Fernando do Nascimento Oliveira afirmou que havia diversas denúncias de que a residência dos réus era ponto de tráfico. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502438-30.2021.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502438-30.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2196147/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 19148831 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 1407/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2196147 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 1407/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JEFFERSON LUÍS ALMEIDA BARONE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JEFFERSON LUÍS ALMEIDA BARONE e GISLAINE DOS SANTOS CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados comos incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 20 de julho de 2021, às 20h00, na residência localizada na Rua Sargento Douglas Florêncio, n.º 64, no Jardim Itamaraty, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus guardavam, para fins de tráfico, 93 (noventa e três) pedras - com massa de 15,29 gramas - de crack, bem como entregaram para consumo de Michel Pereira Roberto 01 (uma) pedra - com massa de 0,18 gramA - da mesma substância entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (certidões de fls. 144 e 150) e os defensores nomeados apresentaram defesa preliminar (fls. 175/177 e 192/197).

A decisão de fls. 199/200 recebeu a denúncia, no dia 21 de outubro de 2021.

Os réus foram regularmente citados (certidões de fl. 224 e 226).

Durante a instrução, os réus foram interrogados e foram ouvidas uma testemunha de

acusação e uma de defesa.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa do réu JEFFERSON requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. A defesa da ré GISLAINE requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 24/25 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 165/168 e 170/172.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações dos réus, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu JEFFERSON confessou a prática do tráfico, mas negou a coautoria de GISLAINE. Disse que não vendeu nenhuma pedra de crack a Michel e que os policiais militares invadiram a sua casa sem mandado de busca e sem a sua autorização. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que estava traficando havia um ano e meio.

Por sua vez interrogada, a ré GISLAINE negou a prática do tráfico e reiterou que os policiais militares invadiram a sua casa sem a sua autorização. Disse que a droga era apenas de JEFFERSON e que (ela própria) não tinha nenhuma participação no tráfico.

O policial militar Fernando do Nascimento Oliveira afirmou que havia diversas denúncias de que a residência dos réus era ponto de tráfico. Disse que no dia dos fatos viram Michel saindo da casa e resolveram abordá-lo, em razão de se tratar de usuário reconhecido nos meios policiais. Narrou que Michel correu para dentro da casa e foi abordado no corredor, tendo sido localizada consigo uma pedra de crack, que ele disse que havia recebido do réu. Afirmou que sobre a mesa da cozinha havia um prato com as pedras de crack, das quais vinte e oito já estavam embaladas. Disse que a ré estava embalando as pedras de crack com uma criança no colo, e que ambos confessaram a prática do tráfico.

A narrativa do policial militar quanto à confissão da ré é corroborada pelo vídeo de seu interrogatório no flagrante, em que GISLAINE não apenas confessa à autoridade policial a prática do tráfico como também justifica a sua conduta pela dificuldade financeira do casal.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem, é de rigor a conclusão de que era proveniente do crime de tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Consigna-se que, embora o réu tenha afirmado que se tratava de valor recebido pela ré a título de Bolsa Família, a ré afirmou que recebia a tal título apenas R\$127,00 mensais, sempre no dia 27, e que gastava o valor no dia seguinte, porque sempre havia mantimentos a serem comprados para a alimentação das crianças.

Tendo em vista que os fatos se deram no dia 20 de julho de 2021, não é crível que os R\$127,00 recebidos no dia 27 de junho ainda estivessem na casa e menos ainda que houvessem sido somados a outros valores.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus JEFFERSON LUÍS ALMEIDA BARONE e GISLAINE DOS SANTOS CARVALHO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de suas penas.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de

agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em relação ao réu JEFFERSON, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Embora o réu tenha afirmado que estava traficando havia um ano e meio, não ostenta condenações e tampouco outras distribuições que não a ação penal em curso nos autos do Processo n.º 1505282-84, referido pelo representante do Ministério Público para fundamentar o impedimento da aplicação da causa de diminuição, que se refere a uma apreensão de 15,64 gramas de maconha no dia 03 de dezembro de 2020.

Assim é que, para esta fase específica e considerados os seus antecedentes, não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Em relação à ré GISLAINE, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão à autoridade policial, que, embora não tenha sido ratificada em juízo, foi clara o suficiente para fundamentar a sua condenação. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. A ré não registra antecedentes e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias,

aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de uma condenada por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO:

I - O réu JEFFERSON LUÍS ALMEIDA BARONE, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SSESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

II - A ré GISLAINE DOS SANTOS CARVALHO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SSESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

A ré poderá apelar em liberdade.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 15/16). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos, por se tratar de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino sejam encaminhados para destruição após o trânsito em julgado.

Ainda após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA